

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2385/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สุพจน์ บุญ สะอาด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 335 (1), มาตรา 335 (4), มาตรา 335 วรรคสาม (8),
มาตรา 365 (3)
ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

จำเลยเข้าไปในบ้านผู้เสียหายเพื่อจะลักทรัพย์แต่ผู้เสียหายตื่นขึ้นมาพบจำเลยเสียก่อน จำเลยจึงทำการลักทรัพย์ไปไม่ตลอดการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน โดยเข้าทางช่องทางที่ได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนองให้เป็นทางคนเข้า และเป็นการเข้าไปในเคหสถานในความครอบครองของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร ความผิดตามฟ้องรวมการกระทำหลายอย่าง แต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวคือ ความผิดฐานลักทรัพย์และบุกรุก ศาลย่อมพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานบุกรุกตามที่พิจารณาได้ความ.

โจทก์ฟ้องว่า วันเกิดเหตุเวลากลางคืน จำเลยปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านซึ่งเป็นช่องทางที่ได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนองให้เป็นทางคนเข้าและเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของ ม. โดยไม่ได้รับอนุญาต และลักเอาทรัพย์ของ ม. ซึ่งเก็บ

รักษาไว้ในเคหสถานดังกล่าวขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80, 335(1) (4) (8) วรรคสาม, 364 ประกอบ 365 วรรคสามลงโทษตามมาตรา 365 วรรคท้าย ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 จำคุก 3 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี คำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเข้าไปในบ้านของผู้เสียหายเพื่อจะลักทรัพย์แต่ผู้เสียหายตื่นขึ้นมาพบจำเลยเสียก่อน จำเลยจึงทำการลักทรัพย์ไปไม่ตลอด การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืนโดยเข้าทางช่องทางที่ได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนองให้เป็นทางคนเข้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) (4) (8) วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 80 และขณะเดียวกันก็เป็นการเข้าไปในเคหสถานในความครอบครองของผู้เสียหายโดยไม่มีเหตุอันสมควรในเวลากลางคืน อันเป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 365(3) ด้วย

เมื่อความผิดที่โจทก์ฟ้องและฟังได้ความรวมการกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ตัวคือ ความผิดฐานลักทรัพย์และบุกรุก ศาลพิพากษาลงโทษ

จำเลยในความผิดฐานบุกรุกตามที่พิจารณาได้ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>